

다. 공사 부점

조치요구서 - 1

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 자회사 경영실적평가 관련 내규 개선 필요
2. 소관부점 : 수도권재산관리처, 사회적가치구현실(일자리창출부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

정부는 「바람직한 자회사 설립·운영 모델」(관계부처, 2018. 12. 28.), 「공기업·준정부기관 출자회사 관리 가이드라인」(기획재정부, 2018. 12월)을 수립하여 자회사의 경영 독립성을 최대한 보장하면서 자회사의 경영 효율성을 개선하고, 성과를 제고할 수 있는 관리체계를 마련하도록 한 바 있다.

이에 따라 사회적가치구현실(일자리창출부)는 자회사 관리 이원화에 따라 사업부서와 관리부서를 구분하고, 매년 경영실적을 평가하여 그 결과에 따른 개선 계획을 경영에 반영하도록 하는 등 소관 내규인 「출자회사관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다)을 전면 개정(2019. 8. 2.)하였으며

관리부점인 일자리창출부는 경영이행약정에 따른 경영실적을 평가하는 등 자회사의 경영효율성 제고를 위한 업무를 수행하고 있고

사업부서인 수도권재산관리처는 (주)캠코시설관리의 사업계획 및 예산 승인, 이사회 및 주주총회 의결권 행사, 경영이행약정 체결 등 (주)캠코시설관리 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세척 제9조에 따르면 수도권재산관리처 등 사업부서¹⁾는 자회사의 설립목적 달성 및 효율적 경영관리를 위해 경영이행약정을 체결하도록 되어 있고, (주)캠코시설관리와 체결한 「주식회사 캠코시설관리 경영관리 약정서」 제5조에 따르면 경영이행약정은 성과목표, 성과지표 등을 포함하여 자회사 대표이사 임명일로부터 3개월 이내에 체결한다고 되어 있다.

또한, 세척 제10조 제1항에 따르면 관리부서인 일자리창출부는 매 결산 후 경영이행 실적을 평가하도록 되어 있다. 다만, 자회사가 최초 설립된 회계연도, 공사가 지분의 전부 또는 일부를 취득한 회계연도, 공사 임직원이 파견 또는 겸직으로 대표이사를 맡고 있는 경우, 자회사 경영여건 등에 따라 경영실적평가가 적절하지 않은 경우에는 평가를 생략할 수 있게 되어 있으나, 경영실적평가를 생략했을 때 부여할 평가 등급²⁾에 대한 기준은 마련되어 있지 않다.

반면에, 같은 조 제3항 ‘별표 1’에 따르면 평가결과는 자회사 임직원의 성과급 산정 기초자료로 활용할 수 있다고 되어 있어 성과 및

1) 수도권재산관리처 외 해양투자금융처(캠코선박운용(주)), 경영지원실((주)캠코씨에스)이 있음

2) 경영실적 보고서의 계량항목, 비계량항목을 종합하여 S등급~E등급*을 부여하고 있음

* S(100%) 95점 이상, A(90%) 90~95점, B(80%) 85~90점, C(70%) 80~85점, D(60%) 70~80점, E(0%) 70점 미만

실적이 보상에 연계되고 있으며, 같은 조 제5항에서는 평가결과 중 필요하다고 인정되는 사항은 자회사 경영에 반영하여 자회사의 책임경영을 강화하도록 평가 체계를 운영하고 있다.

따라서, 자회사 경영실적평가를 내실 있게 실시하기 위해서는 ①적기 수립한 성과목표·지표에 대하여 ②경영실적평가 생략 시의 평가 기준 등을 포함한 명확한 기준을 마련하여 평가를 실시해야 하고 ③평가 결과는 자회사 임직원의 보상 및 경영과 연계하여 자회사의 경영효율성을 개선하고 성과를 제고하도록 한 정부 정책 방향에 부합되도록 내규 및 관리체계를 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상기간 중 (주)캠코시설관리와 (주)캠코씨에스에 대한 경영실적평가 실태를 점검한 결과

(주)캠코시설관리의 2019년도 경영실적평가의 경우, [표 1]과 같이 공사 임직원이 겸직으로 대표이사를 맡고 있는 사유를 들어 평가를 생략하고 B등급을 부여하였으나

[표 1] 2019년 경영실적평가 현황

구분	(주)캠코시설관리	(주)캠코씨에스	비고
경영이행약정 체결	×	×	(주)캠코시설관리 약정체결 및 평가실시 누락
경영실적평가 실시	×	×	
(미실시 사유)	공사 임직원이 대표이사 겸직	최초 설립한 회계연도	(주)캠코시설관리 미실시 사유 부적정
부여 등급	B	B	B등급 부여 근거 부재

(주)캠코시설관리의 대표이사(공사 임원 겸직)가 2019. 7. 31.에 대표이사직을 사임하고, 같은 날 공사 임직원이 아닌 새로운 대표이사가 임명되었으므로 성과목표·지표를 포함한 경영이행약정을 체결³⁾하여 경영실적평가가 가능하도록 하여야 하는데도 경영이행약정 체결을 누락한 사실이 확인되었다.

또한, (주)캠코씨에스의 경영실적평가의 경우 세척 제10조 제1항 단서에 따라 '자회사가 최초 설립된 회계연도'라는 사유를 들어 경영실적평가를 생략하면서 임의로 B등급을 부여하는 등 2019년도 (주)캠코시설관리, (주)캠코씨에스에 대한 경영실적평가를 생략하면서 임의로 B등급 평가를 하였다.

이는 경영실적평가를 생략할 경우 부여할 등급, 평가 기준 등을 세척 등에 명시하고 있지 않은데 기인하는데, 명확한 기준 없이 임의로 평가 등급을 부여하게 되면 평가자의 주관적 요소가 평가 결과에 반영되거나 등급의 적용 등 평가 기준의 일관성·통일성을 담보할 수 없어 평가의 신뢰도가 저하될 우려가 있다.

따라서, 경영실적평가 생략에 따른 평가 등급 부여 방식 등 평가 기준을 수립하여 내규에 명시하는 등 일관된 평가 기준을 적용할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

한편, [표 1]에 따르면 (주)캠코시설관리에 대한 2019년 경영실적평가는 공사 임직원이 대표이사를 겸직한 경우로 생략한다고 하였으나 사실상 이 사유에 해당하지도 않고, 설령 해당한다 하더라도 이 단서 조항은 정부의 자회사 책임경영 강화 방향과 불일치 한 측면이 있다.

3) 관리약정에 따르면 대표이사 임명일로부터 3개월인 2019. 10. 31.까지 체결하였어야 함

그 사유로는 공사는 자회사 경영실적평가 결과를 [표2]와 같이 자회사 임직원의 성과급 및 경영 개선에 반영하도록 하고 있는데

[표 2] 2019, 2020년 성과연봉 지급률, 경영 개선의견

구분	평가 결과	2019년			평가 결과	2020년		
		성과연봉		경영개선 의견		성과연봉		경영개선 의견
		대상	지급률			대상	지급률	
(주)캠코 시설 관리	B	대표 이사 · 감사	80%	평가 미실시	B	대표 이사 · 감사	80%	체계적 인력운영계획 수립, 모·자회사 간 협력관계 구축 등
(주)캠코 씨에스	B	대표 이사	80%	평가 미실시	S	대표 이사 · 직원	100% · 정액 또는 6%	체계적 경영관리를 위 한 내규정비, 채택 제안 포상제도 등

2020년 경영실적평가 결과에 따라 결정된 임직원 성과연봉의 지급률을 보면, 평가 결과 B등급을 받은 (주)캠코시설관리의 경우 대표이사 및 감사의 성과연봉 지급률은 80%이며, S등급을 받은 (주)캠코씨에스의 경우 대표이사 및 직원의 성과연봉 지급률은 100%인 것과 같이 평가 결과에 따라 보상에 연계되도록 하고 있으므로

공사 임직원이 대표이사를 맡고 있는 경우에도 목표를 수립하고 경영실적평가를 실시하여 조직의 성과를 임직원의 보상과 연결할 필요가 있고, 공사 임직원에게 대한 중복 평가라는 의견⁴⁾도 대표이사 개인에 대한 평가와 자회사 조직에 대한 평가가 다르므로 병행하여 실시하는 것이 타당하다.

4) 단서 조항의 제정 배경에는 공사 임직원이 대표이사를 겸직할 경우 공사 그리고 자회사에서 중복으로 평가를 받게 된다는 의견이 있음

또한, 평가위원의 개선의견 중 (주)캠코시설관리에 대한 '체계적 인력 운영 계획 수립' 등의 의견과, (주)캠코씨에스에 대한 '체계적인 경영 관리를 위한 내규정비' 등의 의견은 자회사 경영에 실익 있다고 판단 되어 각 자회사의 경영에 반영하도록 하여 자회사의 책임경영을 강화 하는 방향으로 평가 체계를 운영하고 있으므로

자회사가 경영실적평가를 통해 경영효율성을 제고할 수 있도록 공사 임직원의 대표이사 겸직으로 인한 평가 생략 조항을 정비할 필요가 있다.

따라서, 경영실적평가를 통해 자회사의 책임경영을 강화하도록 한 정부 정책 방향에 부합되도록 공사 임직원의 대표이사 겸직 시 평가 생략 관련 조항 등을 포함한 「출자회사관리세칙」을 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 수도권재산관리처는 감사결과에 동의하면서 향후 경영 이행약정 체결을 누락하는 사례가 없도록 하겠다고 하였으며, 일자리 창출부는 경영실적평가 생략에 대하여 공사 임직원이 대표이사이므로 경영실적을 상대적으로 관대하게 평가할 수 있는 문제와 겸직 임직원의 업적에 대하여 공사 내부 업적평가와 자회사 경영실적평가로 업적 평가가 중복될 수 있다는 의견을 제시하였다.

하지만 평가는 외부전문가에 의해 이루어지므로 공사 임직원 겸직 대표이사에 대한 평가 관대화는 평가 취지에 맞지 않고, 개인에 대한 평가와 자회사 조직에 대한 평가는 다르므로 자회사에 대한 경영실적 평가를 병행하여 실시할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 사장은 자회사의 경영이행약정 체결을 누락하는 등 자회사 경영 실적평가 관련 업무를 소홀히 한 ○○○○처 ○○○ 팀장(x급) 등 관련자 2명에게 주의를 촉구하시기 바라며

수도권재산관리처장은 자회사의 경영이행약정 체결 사유 발생 시 지체 없이 경영이행약정을 체결하는 등 자회사 경영실적평가 관련 업무를 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

② 사회적가치구현실장(일자리창출부장)은 경영실적평가의 신뢰성 제고를 위해 경영실적평가 생략에 따른 평가 등급 부여 기준을 마련하고, 자회사 책임경영이 강화 될 수 있도록 「출자회사관리세칙」의 경영 실적평가 생략 관련 조항을 정비하시기 바랍니다. (통보)

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
수도권재산 관리처	팀장	x급	○○○	관리기획팀 총괄	2017. 2. 1. ~2020. 1. 31.	△△△△처
”	과장	x급	□□□	자회사 관리	2019. 3. 8. ~2021. 8. 20.	▽▽▽▽▽ ▽원 (▽▽▽▽▽)

* 2019년도 (주)캠코시설관리 경영평가 미실시에 대한 관련자임